110年司法官律師考試 - 國際公法（2301）

> 110年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 110年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學▶（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理國際公法部分（第56-65題）

第1題（原第56題）

有關條約法，下列敘述何者錯誤？

(A) 依條約法公約，條約必須以書面作成
(B) 條約可採用不同名稱，條約之效力不受名稱之影響
(C) 有效的條約對締約國具拘束力，締約國應善意履行之
(D) 條約之前言僅具宣示意義，與條約之適用與解釋無關

答案：(D)

第2題（原第57題）

甲國與乙國以克拉河中線為界，簽訂劃界條約。50 年後克拉河河道因曲流現象導致甲國領土面積變小，乙國領土面積擴大。甲國以原劃界條件發生重大改變為由主張終止前述劃界條約。甲國主張是否有理由？

(A) 有理由，因為條約發生不可預期之情事變更
(B) 有理由，基於對領土主權受侵害之自衛權行使
(C) 無理由，因為領土劃界條約不得主張情事變更
(D) 無理由，因為條約之終止須經締約雙方同意

答案：(C)

第3題（原第58題）

有關國家主權管轄權能，下列敘述何者錯誤？

(A) 國家對境內事務所行使排他的管轄權能，不得透過條約加以限制
(B) 國家不得以武力或非武力的任何方式干預他國內政
(C) 除經合意，一國不得對於他國主權行使管轄權
(D) 國家對其領土的使用不得損害他國人民或財產權利

答案：(A)

第4題（原第59題）

下列何者並非國際法院1949年「聯合國雇員執行職務損害賠償請求權諮詢意見」所揭示的法理？

(A) 在聯合國憲章未明確規定下，聯合國並不擁有為執行職務所需之默示權能
(B) 聯合國得為其雇員在執行職務期間所受損害，向加害國索償
(C) 聯合國雇員之國籍國得為其國民在執行聯合國職務期間所受損害，向加害國索償
(D) 聯合國為其雇員在執行職務期間所受損害提出索償，其索償對象得為非會員國

答案：(A)

第5題（原第60題）

有關國家不法行為所產生的國際責任，下列敘述何者錯誤？

(A) 對於不法行為的補償，得以回復原狀、賠償或其他方式為之
(B) 除非實際上不可能，回復原狀應重建不法行為未實施以前的狀態
(C) 金錢賠償的範圍包括財務上可估算與國格受辱等非財務上的損害
(D) 在必要情形下，必須承諾或保證不再重複該行為

答案：(C)

第6題（原第61題）

關於我國加入國際組織之名稱，下列敘述何者錯誤？

(A) 以「理事會貴賓」加入國際民航組織
(B) 以「個別關稅領域」加入世界貿易組織
(C) 以「捕魚實體」加入中西太平洋漁業委員會（WCPFC）
(D) 以「中國臺北」加入亞洲開發銀行

答案：(A)

第7題（原第62題）

關於國籍之賦予，下列敘述何者錯誤？

(A) 各主權國家得自行決定歸化取得國籍之條件
(B) 一國無權質疑境內外國人取得其國籍之合法性
(C) 一國有義務賦予境內無國籍人以國籍
(D) 各主權國家得自行決定是否承認雙重國籍

答案：(B)

第8題（原第63題）

關於聯合國憲章第1條第3項、第55條及第56條等所謂一般性人權條款，下列敘述何者正確？

(A) 該等條款因欠缺內涵之解釋而無法產生法拘束力
(B) 國際法院認定該等條款屬宣言性質而無法拘束力
(C) 該等條款藉由國際人權條約發展出實施之規定
(D) 聯合國大會決議該等條款僅具組織內部規範效力

答案：(C)

第9題（原第64題）

主權國家之領土完整及政治獨立應受尊重，惟國際法亦同時保障人民自決權，下列敘述何者錯誤？

(A) 人民自決權僅限於保障非自治領土之去殖民化
(B) 國際法於20世紀發展出非自治領土人民之獨立權
(C) 國際法院在諮詢意見中曾認為人民片面宣布獨立並不當然違反國際法
(D) 第三國不應協助他國境內之獨立或分離運動

答案：(A)

第10題（原第65題）

有關國際法院之特別分庭制度，下列敘述何者錯誤？

(A) 國際法院特別分庭裁判尚非終局，得上訴大法庭

(B) 國際法院規約對特別分庭組成法官人數設有最少3名之限制

(C) 就個案設立之特別分庭，法官得由當事國合意選任之

(D) 國際法院設有簡易程序分庭以加速程序作業

答案：(A)
